

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO - CROMPOS

Última actualización: Marzo 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CromPOS (en adelante "EL SISTEMA") es un software de gestión administrativa en la nube propiedad de **Crom Studio** (en adelante "EL PROVEEDOR"). Al contratar el servicio, el CLIENTE adquiere una **licencia de uso temporal, no exclusiva e intransferible** bajo la modalidad de alquiler (SaaS). **No se realiza venta del código fuente.**

1.1. Fase de Instalación y Período de Prueba: Durante cualquier período de prueba gratuito, fase de instalación, o etapa previa a la confirmación del primer pago de la mensualidad, EL SISTEMA se proporciona "TAL CUAL" (As Is). Durante esta fase, el sistema se considera en estado de configuración y **queda estrictamente prohibido su uso para operaciones comerciales reales** (como facturación a clientes finales o control de inventario definitivo). EL PROVEEDOR no certifica la operatividad total del sistema hasta que no se valide la configuración final y se confirme el pago del primer ciclo de facturación (Go-Live). El uso prematuro de EL SISTEMA es bajo el propio riesgo de EL CLIENTE.

2. PAGOS Y FACTURACIÓN

- **Modalidad:** El servicio es **PREPAGADO**.
- **Moneda:** Los precios están fijados en euros (EUR).
- **Tasa de Cambio:** Los pagos en Bolívares se calcularán a la Tasa Oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento de la transacción.
- **Ciclo de Pago:** El CLIENTE debe realizar el pago de su mensualidad dentro de los primeros cinco (5) días continuos de cada ciclo de facturación.

3. SUSPENSIÓN POR IMPAGO (Cláusula Importante) En caso de no recibir el pago correspondiente al día siete (7) del ciclo de facturación, EL PROVEEDOR se reserva el derecho de **SUSPENDER AUTOMÁTICAMENTE** el acceso al sistema.

- El acceso será restaurado inmediatamente después de verificar el pago pendiente.
- EL PROVEEDOR no se hace responsable por la imposibilidad de facturar o gestionar inventarios durante el periodo de suspensión por mora.

4. DISPONIBILIDAD Y SOPORTE EL PROVEEDOR se esfuerza por mantener una disponibilidad del 90% del tiempo. Sin embargo, el servicio puede sufrir interrupciones temporales por mantenimiento, fallas de internet generalizadas o causas de fuerza mayor.

4.1. Nivel de Servicio: EL PROVEEDOR garantiza una disponibilidad operativa del sistema del **90% mensual**.

4.2. Exclusiones: No se considerarán tiempos de inactividad (downtime) para efectos del cálculo del 90%:

- Ventanas de mantenimiento programado (notificadas con 24h de antelación).
- Fallas de conectividad a internet propias de las instalaciones de EL CLIENTE o de los proveedores de servicios de internet (ISP) en Venezuela.
- Eventos de fuerza mayor, desastres naturales, fallas eléctricas prolongadas a nivel nacional o regulaciones gubernamentales que impidan el acceso a la red.

4.3. Penalización por Incumplimiento (Créditos de Servicio) Si la disponibilidad del sistema durante un mes calendario desciende por debajo del 90% garantizado (excluyendo las causas de fuerza mayor o mantenimiento programado descritas en el punto 4.2), **EL CLIENTE** tendrá derecho a solicitar una compensación en forma de **Crédito de Servicio**.

- **Mecanismo:** La compensación se aplicará como un **descuento en la facturación del mes inmediato siguiente**.
- **Cálculo:** El descuento será equivalente al **diez por ciento (10%)** de la mensualidad base por cada porcentaje de incumplimiento sustancial, hasta un tope máximo del **50%** del valor de la mensualidad.
- **Procedimiento:** Para hacer efectivo este crédito, EL CLIENTE debe notificar el reclamo por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del mes afectado.
- **Limitación:** Esta compensación es el **único y exclusivo recurso** de EL CLIENTE frente a interrupciones del servicio, renunciando a reclamaciones por daños y perjuicios mayores o lucro cesante.

La compensación se aplicará como descuento en la siguiente factura según la siguiente escala:

- **Nivel Leve (Disponibilidad entre 80% y 89%): Descuento del 10%** sobre la mensualidad.
- **Nivel Medio (Disponibilidad entre 60% y 79%): Descuento del 25%** sobre la mensualidad.
- **Nivel Crítico (Disponibilidad inferior al 60%): Descuento del 50%** sobre la mensualidad.

Condiciones para aplicar el descuento:

1. **Reporte Oficial:** El tiempo de caída se contabilizará desde el momento en que EL CLIENTE reporta la falla vía Ticket/Correo hasta que EL PROVEEDOR notifica la restauración del servicio.
2. **Tope Máximo:** En ningún caso la penalización excederá el 50% de la mensualidad. EL PROVEEDOR nunca deberá pagar dinero en efectivo a EL CLIENTE; todo ajuste se hará como crédito a favor para el siguiente mes.

Limitación de Responsabilidad: EL PROVEEDOR **no será responsable** bajo ninguna circunstancia por lucro cesante, pérdida de ventas, pérdida o descuadre de inventario, errores de facturación, ni daños directos o indirectos derivados de:

- a) Fallas en la conexión a internet del CLIENTE o fallas eléctricas.
- b) Configuraciones incompletas generadas por la falta de confirmación de pago.
- c) El uso comercial prematuro del software antes de su entrega oficial y confirmación de inicio de servicio.
- d) Omisiones, errores de carga de datos o mal uso del sistema por parte del personal de EL CLIENTE.

4.4. Tiempos de Respuesta y Atención al Cliente: Las solicitudes de soporte técnico, dudas o reportes de fallas canalizadas a través de nuestros medios oficiales (WhatsApp, correo electrónico o sistema de tickets) serán atendidas en horario laborable. La atención se realiza mediante un sistema de triaje basado en el orden de llegada y el nivel de criticidad o prioridad de la afectación. EL PROVEEDOR no garantiza respuestas inmediatas ni en tiempo real, sino que se compromete a gestionar las solicitudes en los tiempos operativos que la demanda técnica permita.

5. PROPIEDAD DE LOS DATOS Toda la información ingresada en EL SISTEMA (inventarios, clientes, registros de ventas) es **propiedad exclusiva del CLIENTE**.

- **Privacidad:** EL PROVEEDOR garantiza que no venderá, compartirá ni publicará los datos comerciales del CLIENTE.
- **Acceso Técnico:** El personal técnico de Crom Studio podrá acceder a la base de datos únicamente con fines de soporte técnico, mantenimiento o resolución de errores.

6. USO PROHIBIDO Queda estrictamente prohibido utilizar EL SISTEMA para:

- Gestionar ventas de productos ilegales o ilícitos según las leyes venezolanas.
- Intentar vulnerar la seguridad del servidor (Hacking) o realizar ingeniería inversa al código.
- Cualquier violación a esta cláusula resultará en la cancelación inmediata de la cuenta sin derecho a reembolso.

7. MODIFICACIONES DE PRECIO EL PROVEEDOR podrá ajustar las tarifas mensuales en función de los costos operativos o inflación. Cualquier cambio de precio será notificado al CLIENTE con al menos treinta (30) días de anticipación.

8. MODIFICACIONES DE TERMINOS Y CONDICIONES EL PROVEEDOR podrá modificar los términos y condiciones del servicio. Cualquier cambio será notificado al CLIENTE.